配偶者の税額軽減（相法19の2）　計算の意味がわかる1枚｜重要度B

「ここまでなら配偶者は相続税ゼロ」というラインを決めて、そのラインまでの財産に対応する税額を消す

算式（教科書どおり）

① 贈与税額（暦年課税）控除後の配偶者の算出税額

② 相続税の総額 × $\frac{\text{i と ii のいずれか少ない金額}}{\text{課税価格の合計額}}$

i ＝ 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分 と 1億6,000万円 の**多い方**

ii ＝ 配偶者の課税価格（千円未満切捨）

→ **①と②の少ない方が配偶者の税額軽減額**

前提：配偶者の税額は「按分」で決まる

配偶者の算出税額 ＝ 相続税の総額 × $\frac{\text{配偶者の課税価格}}{\text{課税価格の合計額}}$　→ だから「**ある金額に対応する税額**」は **相続税の総額 × その金額 ／ 課税価格の合計額** で出せる。

②はまさにこの形（非課税にする金額に対応する税額を出している）。

STEPごとの「なぜ」

STEP 1・2	**i：法定相続分 と 1.6億円 の多い方**	**＝税金ゼロで取れる上限**。法定相続分は法律が想定する配偶者の取り分、1.6億円は遺産が少なめでも最低これだけは非課税にする保障。配偶者に**有利な方**を採る。
STEP 3	**ii（実際に取った額）と比べて少ない方**	上限が1.6億円でも、実際に1.2億円しか取っていなければ非課税にできるのは1.2億円。**取っていない財産の分まで非課税にはできない**。
STEP 4	**相続税の総額 × 少ない方 ／ 課税価格の合計額**	「非課税で取った額」に対応する税額を、**按分**の形で計算する。
STEP 5	**①（実際の税額）と比べて少ない方**	配偶者が実際に払う税額（算出税額−贈与税額控除）を**超えて減らすことはできない**（マイナスにしない）。

上限＝多い方 → **実際と比べて少ない方** → **総額×割合で按分** → **実際の税額と比べて少ない方**

数字で確認（仮に：課税価格の合計3億円・相続税の総額6,000万円・配偶者の法定相続分1/2 → i ＝ 1.5億と1.6億の多い方 ＝ **1.6億円**）

	配偶者の取得（ii）	少ない方	②軽減額	配偶者の算出税額（①）	納付税額
A	1.2億円	1.2億円	6,000万×1.2/3＝2,400万円	6,000万×1.2/3＝2,400万円	**0円**（上限の内側なら全額消える）
B	2億円	1.6億円	6,000万×1.6/3＝3,200万円	6,000万×2/3＝4,000万円	**800万円**（上限超の0.4億円分だけ課税）

制度趣旨（教科書）

- 配偶者による財産の取得は**同一世代間の財産移転**であり、遠からず次の相続が生じて相続税が課税されるのが通常
- **長年共同生活**を営んできた配偶者に対する配慮
- 遺産の維持形成に対する配偶者の**貢献**等を考慮

適用のポイント（教科書）

- 対象は被相続人の配偶者。**相続を放棄しても適用あり**。**内縁の配偶者は適用なし**（法律上の婚姻の届出が必要）
- 納付税額の有無に関係なく、**申告書（期限後・修正申告書を含む）又は更正の請求書の提出**が必要
- 原則、申告期限までに分割等で**実際に取得した財産に限る**（未分割は不可。申告期限後3年以内に分割した場合等は適用可）
- 隠蔽仮装行為に基づく部分には適用されない

※ 数値例の「相続税の総額6,000万円」は説明用の仮の数字。出典：税務実務テキスト「4. 配偶者の税額軽減」。